GUIDE PRATIQUE

Le tribunal à l’ère de l’IA

Un guide pour les juges et les greffières et greffiers. Avec une introduction pratique à CourtOS.

Jonas Hertner

Mieux comprendre, apprécier avec soin et rendre des décisions dont le raisonnement peut être suivi. C’est à partir de cette mission que la technique doit être conçue.

9 octobre 2026

Édition de travail 01 · Pilote sur VPS

CourtOS

01 / CONCEVOIR LE TRAVAIL JUDICIAIRE

Partir de la finalité

Qu’est-ce qui doit s’améliorer pour les personnes dont le tribunal examine la cause?

Commencer par une difficulté

Les tribunaux protègent les droits, tranchent les litiges et contrôlent l’action de l’État. Les personnes doivent pouvoir présenter leur cause et comprendre les motifs de la décision. Où le travail se bloque-t-il: comprendre la demande, retrouver une preuve, examiner une objection? L’outil doit y répondre.

Deux perspectives utiles

Richard Susskind déplace le regard du bâtiment judiciaire vers l’accès au droit. Il distingue l’accélération des pratiques existantes d’une autre organisation du travail. Cette distinction invite à vérifier la finalité d’une étape avant de l’automatiser. [1, 2]

Garder la mission publique en vue

James Allsop rappelle que les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire et protègent l’État de droit. Leur dimension humaine dépasse l’alternative entre lieu et service. Les résultats mesurables n’en rendent compte que partiellement. [3]

Notre point de départ pour CourtOS

Un environnement de travail judiciaire doit dégager de l’attention pour les questions décisives. Quelle information manque? Quelle objection a été négligée? Qui peut reconnaître une hypothèse erronée et la corriger? La rapidité compte lorsqu’elle améliore ces réponses.

Un résultat pour votre équipe

Formulez une phrase: pour cette tâche récurrente, nous voulons lever cet obstacle afin que cette personne puisse mieux accomplir son travail ou exercer son droit. Choisissez un cas d’essai limité.

02 / CONCEVOIR LE TRAVAIL JUDICIAIRE

Préserver la fonction de juger

Quelle responsabilité doit rester visible, même avec un bon soutien technique?

Un cadre constitutionnel

La Constitution fédérale prévoit des garanties complémentaires. L'art. 29 protège l'équité des procédures judiciaires et administratives, le droit d'être entendu et un délai raisonnable. L'art. 29a garantit l'accès au juge, sous réserve d'exclusions légales exceptionnelles. [4]

Examiner et juger en toute indépendance

L'art. 30 exige un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. L'audience et le prononcé du jugement sont en principe publics. Selon l'art. 191c, les autorités judiciaires ne sont soumises qu'à la loi dans leur activité juridictionnelle. Ces garanties ne règlent pas, à elles seules, chaque usage particulier de l'IA. [4]

Permettre le contrôle des motifs

Le droit d'être entendu implique un examen sérieux des arguments pertinents. La motivation doit faire apparaître les raisons déterminantes et permettre de contester utilement la décision. Une rédaction convaincante ne suffit pas. [5]

Notre proposition d'organisation

Précisez qui examine les pièces, vérifie les objections et décide. Greffières, greffiers et juges doivent pouvoir consulter les sources, modifier les projets et rejeter les propositions. Un clic de confirmation n'atteste pas un examen personnel.

Un accord concret

Désignez la personne chargée du contrôle et les constatations à laisser ouvertes. CourtOS n'acquiert aucun pouvoir de décision. Un usage institutionnel ultérieur exige une appréciation juridique et organisationnelle distincte.

03 / CONCEVOIR LE TRAVAIL JUDICIAIRE

Rendre le raisonnement vérifiable

Une autre personne peut-elle comprendre le passage de la source à la conclusion?

Une organisation à construire

Un environnement relie pièce, affirmation, examen et motivation. Cette proposition d'organisation judiciaire dépasse le pilote actuel, qui ne la met en œuvre que partiellement.

De la réception au contrôle

01 Examiner: selon la répartition judiciaire des tâches, le greffe organise les pièces. Date, provenance et version restent visibles; un résumé se distingue de son original.

02 Dégager les questions litigieuses: rapprocher affirmation, preuve, contestation et vérification manquante. Une contradiction peut rester ouverte.

03 Contre-vérifier: rechercher l'explication contraire la plus solide. Lire l'original et son contexte, même si la citation est exacte.

04 Motiver: les personnes responsables choisissent et contrôlent les raisons déterminantes. L'IA peut proposer un projet; elle n'accomplit pas ainsi l'appréciation des preuves ou la décision.

05 Suivre les changements: une nouvelle version doit permettre de repérer les constatations à réexaminer. Conserver un état antérieur compréhensible.

Une transmission utile

Transmettez une courte note avec version des sources, questions ouvertes et prochaine vérification. Une collègue pourra discuter une conclusion sans tout reconstruire. Prévoyez du temps pour les questions et l'apprentissage.

Décrire honnêtement la portée

Le pilote propose des aides documentaires et une recherche limitée. Il ne fournit ni dossier judiciaire complet, ni suivi automatique des conséquences de chaque modification, ni notification officielle des décisions.

04 / CONCEVOIR LE TRAVAIL JUDICIAIRE

Évaluer l’utilité sur un cas

Comment reconnaître une amélioration du travail?

Une évaluation commune et limitée

Fixez un résultat attendu et des difficultés connues. Comparez le même cas fictif avec et sans assistance. Comptez lecture, attente, vérification et correction. Cette grille propose un test; elle ne démontre aucun bénéfice.

Tâche · assistance · examen humain · observation

01 Examiner les pièces: demander une chronologie; contrôler preuves et types de dates. Compter les événements omis ou inventés.

02 Éclaircir les contradictions: rassembler les indications divergentes; distinguer incompatibilité et événements différents. La contradiction connue reste-t-elle visible?

03 Examiner la doctrine: rechercher des passages; lire version, contexte et position contraire. Combien d’affirmations déterminantes ont un appui exact?

04 Délimiter la question juridique: consulter les sources publiques; vérifier compétence et contexte procédural. Une règle inadaptée est-elle détectée?

05 Transmettre un projet: demander une courte note; assumer ses raisons déterminantes. Une collègue peut-elle comprendre et corriger la conclusion?

06 Reconnaître les limites: ajouter une preuve manquante ou un scan illisible. Le résultat révèle-t-il ou masque-t-il la lacune?

Les chiffres appellent une appréciation

Discutez de l’erreur la plus grave et du vécu des personnes concernées. Moins de mots ou de minutes ne prouve pas une meilleure justice. Confirmer sans examiner impose de revoir le processus.

Choisir la suite

Consignez utilité, erreurs et effort de contrôle. Décidez quoi poursuivre, modifier ou écarter provisoirement.

05 / COURTOS EN PRATIQUE

Du dossier à la note de travail

Un court parcours d’essai pour les greffières, les greffiers et les juges.

À partir de quatre documents, établir un état du dossier que l’on peut vérifier: quels faits sont étayés? Où les pièces se contredisent-elles? Quelle question importante pour la décision reste ouverte? CourtOS doit vous aider dans ce travail.

Explorer les pièces → Cadrer la question juridique → Rédiger une note de vérification

Le premier parcours

Ouvrez https://sandbox.swisslaw.io/pilot et saisissez votre adresse e-mail personnelle. Cloudflare Access vous envoie un code à usage unique. Après validation, votre compte est créé automatiquement, sans invitation. Lancez le cas guidé. Prévoyez environ 15 minutes.

Un essai circonscrit

Le cas guidé utilise uniquement le dossier fictif. Pour votre base documentaire, vous pouvez aussi utiliser des extraits de publications publiques que vous avez le droit de stocker et de traiter ici. Les dossiers réels et les pièces confidentielles restent exclus. Les exemples et la langue de réponse par défaut sont en allemand.

Votre chemin dans ce guide

Commencez par les questions de finalité, de rôle et de méthode de travail du tribunal. La partie pratique mène du dossier fictif à une question juridique générale, puis à une note vérifiable. Viennent ensuite votre base de connaissances, les flux de données et l’exploitation institutionnelle ultérieure. Le sommaire permet un accès direct.

06 / COURTOS EN PRATIQUE

Explorer les pièces

Demandez une chronologie, puis confrontez-la aux documents.

Un dossier de petite taille

L’autorité de construction de Linden et la personne concernée sont fictives. Quatre documents courts comportent des dates différentes, une inscription au registre et un projet de décision non signé. Aucun canton particulier n’est désigné.

Lancer le traitement local

Ouvrez les documents fournis et lancez la chronologie. Le modèle local traite ces documents sur le VPS. Aucun service externe ne prend automatiquement le relais.

Trois points à observer

01 Les références aux paragraphes permettent-elles de retrouver les affirmations dans le dossier?

02 Les dates contradictoires restent-elles visibles, sans être fusionnées en une date présentée comme certaine?

03 La réponse distingue-t-elle un projet encore ouvert d’une décision effectivement rendue?

Une réponse fluide n’est pas encore un constat fiable.

La date d’une lettre, son envoi et sa notification peuvent différer sans contradiction. À l’inverse, un récit plausible ne résout pas une véritable divergence dans les pièces.

Prévoir un temps d’attente

Le calcul sur le serveur peut prendre plusieurs minutes. Laissez la tâche en cours se terminer au lieu de relancer plusieurs fois la même étape.

07 / COURTOS EN PRATIQUE

Autoriser une question juridique

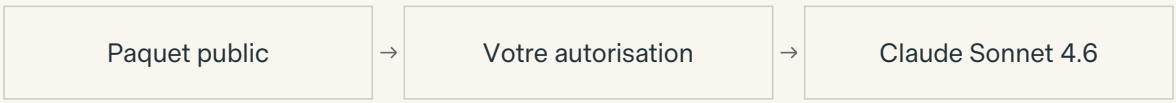
Lisez d’abord le paquet, puis décidez de sa transmission.

La partie publique

Choisissez l’une des questions générales prédéfinies et les sources publiques prévues. Le catalogue actuel contient la Constitution fédérale et deux arrêts du Tribunal fédéral. Il ne s’agit pas encore d’une recherche en direct dans OpenCaseLaw.

Examiner réellement l’aperçu

L’aperçu présente la question, les extraits, les instructions au modèle et le prestataire externe. Vérifiez qu’il ne contient que ces éléments publics. Votre autorisation porte sur ce paquet enregistré; un résumé local du dossier n’y a pas sa place.



Ni anonymisation automatique, ni requête libre sur un cas.

Le dispositif sélectionne des textes publics fixes. Il ne promet pas de retirer les secrets de n’importe quelle saisie. Si un aperçu est incompréhensible ou inattendu, ne l’autorisez pas.

L’effet de votre autorisation

Seule votre autorisation explicite déclenche l’appel à Anthropic. Elle concerne ce paquet et ne peut servir qu’une fois. Une erreur ne provoque pas de répétition automatique. Un nouvel essai exige un nouveau paquet et une nouvelle autorisation.

08 / COURTOS EN PRATIQUE

Obtenir une note que l’on peut vérifier

L’appréciation professionnelle reste une tâche humaine.

Un document de travail utile

Après l’analyse publique, rapprochez les résultats dans l’étape locale. Attendez-vous à une note concise en quatre parties: faits étayés, contradictions, questions importantes encore ouvertes et vérifications à effectuer. L’objectif n’est pas de rédiger une décision définitive.

Distinguer la source de son interprétation

Pour une affirmation importante, ouvrez la source indiquée. Vérifiez le texte et son contexte. Un extrait et un commentaire rédactionnel sont deux choses différentes. Une règle générale sur le droit d’être entendu ne tranche pas un cas relevant d’une procédure cantonale précise.

Avant toute reprise

01 La référence est-elle correcte et étaye-t-elle l’affirmation?

02 Le contexte procédural convient-il, ou une vérification manque-t-elle?

03 Les faits, les contradictions et l’appréciation juridique sont-ils distincts?

04 La réponse est-elle complète ou s’arrête-t-elle à la limite de sortie?

Les questions ouvertes sont un résultat

Quelle preuve de notification manque? Existe-t-il une version finale signée? Les pièces déposées ensuite ont-elles réellement été examinées? Une note utile montre ces lacunes au lieu de les combler par des suppositions.

09 / COURTOS EN PRATIQUE

Trois exercices pour votre essai

Évaluez si le parcours facilite votre travail sur le dossier.

1 Étayer une contradiction

Établissez la chronologie et choisissez un conflit de dates. Un bon résultat cite les deux indications et les bons paragraphes, distingue date de la lettre et notification, et précise la pièce manquante pour clarifier la situation.

2 Cadrer la question juridique

Choisissez la question prédéfinie sur le droit d'être entendu. Examinez le paquet public avant de l'autoriser, puis vérifiez une affirmation dans l'original. Un bon résultat précise sa limite procédurale et n'affirme pas une nullité automatique.

3 Poursuivre le travail à partir de la note

Demandez le rapprochement local des pièces et de l'analyse publique. Un bon résultat distingue faits et appréciation, conserve les contradictions et formule des questions précises. Vous permet-il d'avancer sans devoir relire tout le dossier sans point de repère?

Un retour utile

Indiquez l'étape, votre attente, l'écart observé et la référence du paragraphe ou de la source. Ajoutez le temps d'attente approximatif. Ne joignez pas de dossier réel à titre d'exemple.

Quand l'essai n'est pas encore convaincant

Une référence perdue, une contradiction masquée, une transmission obscure ou un texte apparemment achevé malgré des lacunes justifient une amélioration concrète.

10 / COURTOS EN PRATIQUE

Votre base documentaire

Retrouver des passages et consulter la jurisprudence.

Préparer votre documentation

Ajoutez des extraits PDF appropriés à votre bibliothèque personnelle. Nommez-les avec l'auteur, le titre abrégé, l'édition ou l'année et les pages. Classez-les dans des dossiers. La limite est de 5 Mio par fichier et de 20 Mio de téléversements cumulés pour votre compte. Supprimer un fichier ne rétablit pas ce quota.

Rechercher dans les documents choisis

Ouvrez «Wissensbasis», sélectionnez vos documents et saisissez quelques termes pertinents. Les résultats indiquent le passage, la page PDF et la version du document. Ouvrez la référence dans l'original. La page PDF peut différer du numéro imprimé.

Consulter OpenCaseLaw

Un champ distinct recherche dans les décisions publiées d'OpenCaseLaw. Saisissez-y vos propres termes de recherche publics. Ni votre documentation ni votre requête locale ne sont repris automatiquement. Cette recherche fonctionne sur le VPS, sans modèle d'IA externe.

Poursuivre avec l'assistant

Sélectionnez les documents nécessaires de la bibliothèque comme pièces jointes à votre demande. L'assistant local peut y rechercher des passages ciblés. Demandez-lui de présenter côte à côte les positions divergentes avec leurs références, sans forcer une réponse apparemment unique.

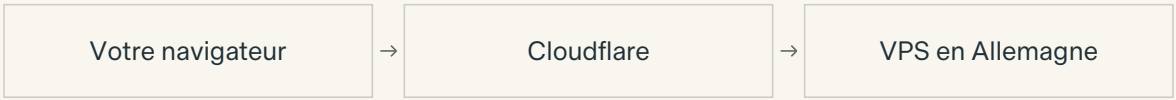
Vérifier aussi les limites de la recherche

Une recherche par termes ne retrouve pas toutes les formulations équivalentes. Un PDF numérisé sans texte sélectionnable nécessite d'abord une reconnaissance de texte. Tenez compte des indications de couverture partielle. L'absence de résultat ne prouve pas qu'une affirmation manque dans l'ouvrage.

11 / COURTOS EN PRATIQUE

Ce qui se passe en arrière-plan

Ces limites concernent le test actuel sur le VPS.



«Local» signifie ici: sur le VPS

Le test fonctionne chez Hetzner en Allemagne, pas encore dans le réseau de votre tribunal. Cloudflare traite le trafic web, y compris les documents et les résultats affichés. Dans le parcours guidé, seul le paquet public expressément autorisé est envoyé à Anthropic.

> **Aucun dossier confidentiel**
>
> Le contrôle d'accès ne transforme pas ce trajet des données en système institutionnel autorisé. Les pièces réelles confidentielles restent exclues. Aucune anonymisation automatique ne permet de les saisir.

Tenir compte de l'attente et des limites

Le modèle local Gemma utilise une version économe en mémoire fournie par Unsloth, sur les processeurs du serveur (CPU). Lors de l'essai vérifié, l'assistant libre a fourni en environ six minutes et demie une réponse complète avec des références vérifiables dans le PDF fictif. Cette observation porte sur une seule question ciblée; elle ne garantit ni une durée habituelle ni la qualité générale. Les réponses incomplètes sont signalées.

Accès, quotas et conservation

Utilisez votre propre compte. Pour le cas guidé, la limite actuelle est de trois tâches locales et d'une analyse externe par personne et par jour civil UTC. Une tâche acceptée compte même si elle échoue; des plafonds communs peuvent limiter l'accès plus tôt. La lecture et l'aperçu sont libres. Les réponses restent enregistrées jusqu'à un nettoyage expressément décidé; la déconnexion ne les efface pas. Les téléchargements restent sur votre appareil.

12 / COURTOS EN PRATIQUE

La prochaine étape dans l’institution

Après le test sur le VPS: un projet distinct pour un usage institutionnel.

Choisir le mode d’exploitation

L’informatique existante ou un service séparé dûment autorisé sont des options. Le choix dépend des tâches, des données et des compétences.

Avant les dossiers réels

01 Définir les tâches autorisées et les responsabilités métier et d’exploitation.

02 Préciser les lieux de traitement et les accès de tous les prestataires.

03 Régler les identités, les droits sur les dossiers, la conservation et l’effacement.

04 Assurer l’actualité des sources, le contrôle de qualité et des références vérifiables.

05 Convenir de la maintenance, des incidents, des coûts et d’un changement de solution.

Pas encore une preuve d’aptitude

Une démonstration réussie ne vaut ni autorisation de protection des données, ni certification de sécurité, ni preuve de souveraineté numérique. Le pilote fournit des observations; il ne remplace pas ces décisions.

Une base logicielle ouverte

CourtOS est un fork de Mike (MikeOSS), projet d’Open Legal Products et de ses contributeurs. La licence du logiciel est GNU AGPL v3.0; les mentions du dépôt font foi.

Pour aller plus loin

CourtOS: code source et licence

Mike: projet d’origine

13 / RÉFÉRENCES

Sources et méthode

Les quatre premiers chapitres proposent une conception du travail judiciaire. Les sources suivantes étayent les positions et les propositions juridiques qui leur sont expressément attribuées.

1. Richard Susskind · Online Courts and the Future of Justice

Susskind: résumé et sommaire de l'éditeur, notamment la partie II. Le livre intégral n'a pas été analysé pour cette édition.

2. Richard Susskind (testimony) · Corrected oral evidence: Constitutional implications of Covid-19

Susskind: compte rendu officiel du 3 juin 2020, question 30.

3. James Allsop · Technology and the Future of the Courts

Allsop: conférence du 26 mars 2019, p. 2–4 et 11–12.

4. Constitution fédérale · RS 101

Constitution fédérale: art. 29, 29a, 30 et 191c. Version en vigueur du 3 mars 2024; vérifiée le 9 octobre 2026.

5. Tribunal fédéral · ATF 129 I 232

Tribunal fédéral: ATF 129 I 232, consid. 3.2, p. 236–237. Principe général de motivation énoncé dans une affaire de naturalisation.

La portée de cette édition

Les méthodes de travail et les critères d'évaluation sont nos propositions. Ils ne constituent ni un gain de productivité démontré ni une validation juridique complète. La partie pratique décrit le pilote CourtOS et ses limites. Les observations sont distinguées des engagements généraux.